

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 9996 - บริษัทชัยประสิทธิ์พืชผล จำกัด กับพวก
9997/2560 กรมการค้าต่างประเทศ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420

พ.ร.บ.การส่งออกนอกและการนำเข้าในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ.2522
มาตรา 5 (2), มาตรา 7 วรรคหนึ่ง, มาตรา 7 วรรคสอง, มาตรา 24, มาตรา 25
พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มาตรา 37 วรรคหนึ่ง, มาตรา 37
วรรคสาม (2)

กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2523) ออกตามความในพระราชบัญญัติการส่งออก
นอกและการนำเข้าในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ.2522 มาตรา ข้อ 3

จำเลยมีหนังสือแจ้งระงับการออกไปอนุญาตส่งออกข้าวไปนอกราชอาณาจักรให้
แก่บริษัท ร. โดยอ้างกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2523) ออกตามความในพระราช
บัญญัติการส่งออกนอกและการนำเข้าในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ.2522 และ
บริษัท ร. มีหนังสือขอสำเนากฎกระทรวงดังกล่าวจากจำเลยด้วย เมื่อกรรมการ
บริษัท ร. เป็นกรรมการชุดเดียวกับโจทก์ทั้งสอง จึงถือได้ว่าข้อกฎหมายที่อ้างอิงตาม
กฎกระทรวงนั้นเป็นเหตุผลที่รู้จักกันอยู่แล้วตาม พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ.2539 มาตรา 37 วรรคสาม (2) โดยจำเลยไม่จำเป็นต้องระบุในคำสั่งทางปกครองที่
แจ้งแก่โจทก์ทั้งสองอีก

แม้พระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกนอกและการนำเข้าในราชอาณาจักร
ซึ่งสินค้าบางอย่าง พุทธศักราช 2482 ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการส่งออกนอก

นอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ.2522 แต่พระราชกฤษฎีกา
ควบคุมการส่งออกป็นนอกราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2490
และประกาศกระทรวงเศรษฐการ เรื่อง การส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับ
ที่ 7) พ.ศ.2509 ที่ออกตามพระราชบัญญัติที่ถูกละเลียงยังมีผลใช้บังคับต่อไป เท่าที่
ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ ข้าวจึงคงเป็นสินค้าต้องห้ามมิให้ส่งออกป็นนอ
กราชอาณาจักรเช่นเดิม ซึ่งตามมาตรา 7 วรรคหนึ่ง ผู้ใดจะส่งออกหรือนำเข้าต้องได้
รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย การที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎ
กระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2523) ตามมาตรา 7 วรรคสอง และมาตรา 25 กำหนด
คุณสมบัติของผู้รับใบอนุญาตส่งออก พระราชกฤษฎีกาและประกาศกระทรวง
เศรษฐการดังกล่าวจึงไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้

(ภาภูมิ สรวิทย์-อดิเทพ ธีระวัฒน์-นิรัตน์ จันทพัฒน์)

ศาลแพ่ง - นางสาวรวันต์ ทับสุพรรณ

ศาลอุทธรณ์ - นายสุพล สอนยานนท์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นปค56/2552

ต้น

หมายเหตุ